

한국문화예술위원회 상임감사

수 사 요 청

수 사 대 상 자 ① 간접보조사업자

성명 : ◆◆◆ (주민등록번호 *****_*****)

소속 : △△△△△△△△△ (사업자등록번호 ***-**-*****)

직위 : 대표

주소 : *** ** * ***** ** * *****

연락처 : ***-*****-****

② 보조금수령자

성명 : ❖❖❖ (주민등록번호 *****_*****)

소속 : □□ (사업자등록번호 ***-**-*****)

직위 : 대표

주소 : *** ** * ***** ** * *****

연락처 : ***-*****-****

협 의 건 명 「보조금관리에 관한 법률」 제22조, 제23조 위반 및
「형법」 제231조(사문서등의 위조·변조), 제347조(사기), 제355조(횡령·배임)

협 의 사 실

수사대상자①은 '20년 문화체육관광부(이하 '문체부')가 추진하고 한국문화예술위원회(이하 '예술위')가 보조사업자로 운영한 <작은미술관 조성 및 운영 지원사업>의 간접보조사업자인 △△△△△△△△△의 대표로서 간접보조사업 <○○○ ○○○ ○○○○○>을 다음과 같이 수행하였다.

[표] 간접보조사업자로서 수사대상자④가 수행한 '20년 예술위 간접보조사업

보조사업명	간접보조사업명	수행기관(대표자)	사업기간	보조금(원)
작은미술관 조성 및 운영 지원사업	○○○ ○○○ ○○○○○	△△△△△△△△ (◆◆◆)	' 20.5.1. ~ ' 20.12.31	50,000,000

「보조금관리에관한법률(이하 ‘보조금법’)」 제22조에 따르면, 간접보조사업자는 법령과 간접보조금의 교부 목적에 따라 선량한 관리자의 주의로 간접보조사업을 수행하여야 하며 그 간접보조금을 다른 용도에 사용하여서는 안 된다.

또한 문체부 「국고보조금운영관리지침」 제6조에 따라, 간접보조사업자는 사업 계획서상의 보조비목을 준수하여 보조금을 집행하여야 하며, 보조사업비 예산을 변경하고자 하는 경우에는 그 사유와 보조비목을 명시하여 주관부서(문체부)의 장 또는 상위 보조사업자(예술위)의 승인을 받아야 한다.

이와 관련하여 예술위 소관부서는 사업수행 진척에 따라 간접사업자로부터 교부신청서(1차, 2차), 변경신청서, 실적보고서 등을 제출받아 보조금 집행내역을 점검한다.

수사대상자④는 ' 20년 <작은미술관 조성 및 운영 지원사업> 간접보조사업자로 선정 됨으로써, ■■■주민의 문화적 삶 향상을 위해 ‘○○○ ○○○ ○○○○○’ 에서 시각예술과 관련한 ‘전시’, ‘체험’ 등의 프로그램을 기획·운영하는 목적으로 ' 20. 5. 29. 1차 교부신청서를 예술위 소관부서에 제출하고 [별표1]과 같이 보조금(체육기금) 50,000,000원에 대한 집행을 승인 받았다.

그리고 수사대상자④는 ' 20.12.9. 2차 교부신청서를 제출하면서, [별표2]와 같이 기존의 여비·업무추진비 등을 축소하고, ① ‘예술교육 재료비’에 대한 운영비, ② ‘열체크 일용직 보수’에 대한 인건비 등의 항목을 추가한 예산변경 내역을 예술위 소관부서에 보고하여 승인을 받아 집행하였다.

① ‘예술교육 재료비’ - 허위거래를 이용한 보조금 청구

수사대상자①은 ‘예술교육 재료비’ 용도로 교부받은 2,196,960원을 국고보조금 통합관리시스템(이하 ‘e나라도움’)을 이용하여 '20. 12. 24. 수사대상자②가 운영하는 ‘□□’에 지급한 것으로 집행처리하고, 이에 대한 증빙자료로 ‘20.12.17. 보조금 전용카드로 결재한 신용매출전표 및 거래처인 ‘□□’의 사업자등록증(사본)과 견적서 등을 등록하였는데, 견적서의 품명을 살펴보면 석고방향제, 에코백 등 예술교육 프로그램에 투입되는 미술용품인 것으로 확인된다.

그런데 거래처인 ‘□□’의 사업자등록증을 살펴보면, 개업연월일은 ‘19.11.5. 이고, 사업장소재지는 ‘*** ** *’, ‘***’로 되어있는데, 해당시점의 해당장소에는 ‘#####’이라는 다른 상호의 가게가 위치하여 현재까지 영업하고 있는 점 등을 고려했을 때, ‘□□’이 정상적으로 미술용품을 취급하는 업체인지 확인하기 어렵다.

그리고 예술위 소관부서로 접수 된 2차 교부신청서를 살펴보면, ‘예술교육’은 ‘20. 6. 1.부터 7. 30.까지 ♣♣♣, ♥♥♥, ΩΩΩ이 교육강사로 참여하여 ▮▮▮·▮▮▮ 마을주민 25명을 대상으로 미술프로그램 17회, 공예프로그램 17회, 총 34회 진행을 계획한 것으로 되어있고, ‘23회x15명x6,368원’의 산식을 예술교육 재료비에 대한 산출근거로 제시하였다.

이와 관련하여 미술프로그램 강사로 참여한 ♣♣♣, ♥♥♥은 “미술프로그램과 공예프로그램은 같은 날 순차적으로 1시간씩 진행이 되었다. 우리는 미술프로그램이 끝나면, 그 다음에 진행되는 공예프로그램 보조강사로도 참여했는데 재료는 공예교육 강사가 챙겨왔던 것으로 알고 있다.”고 진술하였고, 6월부터 8월초까지 프로그램을 진행하였는데, 진행 회차는 6~7회 정도로 기억하고 있다.

또한 공예프로그램은, 교부신청서 내용과는 달리, ΩΩΩ을 대신하여 + + +가 교육강사로 참여하여 이에 대한 사례비로 약 650,000원을 수령한 것을 e나라도움 집행내역을 통해 확인하였는데, + + +는 “사례비 650,000원은 강사비

시간당 50,000원, 재료비 1인당 5,000원을 기준으로 계산하여 책정되었고, 교육 인원은 15명 내외였다.” 고 하며, “사례비는 8월 행사종료하고 바로 받고 정리 되었다.” 고 이 외에 추가적인 비용 청구는 없었던 것으로 진술하였다.

그러나 수사대상자㉠가 e나라도움에 등록한 ‘+++계약서’를 살펴보면, 사례비 650,000원과 함께 “교육재료비 2,196,960원을 ‘20.12.30.까지 ‘■■■■■■■■■■■■■■■■■■(대표 : +++)’에 카드결제 한다.”는 내용이 포함되어 있는데, 이는 수사대상자㉠, ㉡ 간 거래의 근거를 마련하기 위하여 계약당사자인 +++의 동의 없이 작성 된 허위문서로 의심된다.

따라서 수사대상자㉠, ㉡는 ‘예술교육 재료비’에 대한 집행자료를 임의로 위조·변조하여 예술위에 보고하였고, 거래내역을 부풀리거나 거래내역 없이 허위로 결제를 발생시켜 이를 근거로 보조금 2,196,960원을 부당하게 청구한 의혹이 있다.

② ‘열체크 일용직 보수’ - 허위인력에 대한 보조금 청구

수사대상자㉠는 ‘열체크 일용직 보수’ 용도로 교부받은 2,320,000원을 e나라도움을 이용하여 '20. 12. 17. 수사대상자㉡에 지급한 것으로 집행처리하고, 이에 대한 증빙자료로 '20. 10. 1.부터 10. 29.까지 ○○○ ○○○ ○○○○○ 1전시관에서 오후 2시부터 4시까지 전시장내 열체크 및 주변정리를 한 것에 대한 대가로 지급되었다는 내용이 명시 된 계약서 및 청구서를 등록하였다.

수사대상자㉡가 참여했다고 하는 '20. 10. 1.부터 10. 29.까지 ○○○ ○○○ ○○○○○ 1전시관에서는 ■■■ 미술동호회 [@@@@]의 정기회원전 ‘&&& &&& &&& &&&’이 진행되었는데, 이와 관련하여 e나라도움에 증빙자료로 등록되어 있는 ‘♠♠♠@@@@계약서’를 살펴보면, 해당 전시는 '20. 10. 5.부터 10. 30.까지 개최하였으며 전시시간은 오전 10시부터 오후 5시까지, 참여작가는 ♠♠♠, ♣♣♣, ♥♥♥, ***** , ☒☒☒ 이상 5인으로 되어 있다.

이에 참여작가 ♠♠♠은 “㉡㉡㉡는 개인사정이 있어, [@@@@] 회원인 수사대상자㉠가 대신 참여했다.” 고 하며, “당번은 전시관에서 주로 방문객 열체크, 관람객 안내 등을 담당하였는데, 수사대상자㉠와 *****은 사정상 당번을 설 수 없었고, ♠♠♠, ♣♣♣, ♥♥♥ 3인이 주로 당번을 맡아 전시장을 지켰다.” 고 진술하였는데, “전시기간 중 일요일에 두 번 당번 맡을 사람이 없었고, 이와 관련하여 수사대상자㉠로부터 당번을 ◇◇◇에게 부탁하였으며 이에 대한 대가로 하루 5만원씩 개인비용으로 지급했다 들었다.” 고 언급했다.

◇◇◇과 관련하여 e나라도움에 등록되어 있는 내용을 살펴보면, 수사대상자㉠는 [@@@@] 의 ‘&&& &&& &&& &&&’ 을 포함한 ‘보조기획’ 명목으로 '20. 10. 20. 두 차례에 걸쳐 각각 967,000원씩, 총 1,934,000원을 ◇◇◇에게 지급하고 증빙서류로 계약서 및 청구서를 등록하였다가 이후 특정할 수 없는 시점에 관련사항을 집행취소 처리하고 보조금을 복원하였는데, 권익위 조사에서 ‘보조작가는 사례비 월 100만원 중 85만원을 수사대상자㉠의 요청에 따라 현금으로페이백하였다.’ 는 진술이 있었다는 점을 고려하면, 집행취소 처리는 이와 같은페이백 사실을 은폐하기 위한 행위였던 것으로 의심된다.

그리고 수사대상자㉠는 '20. 12. 17. 참여작가 ♠♠♠에게 [@@@@] 정기 회원전에 대한 사례비 2,417,500원을 지급한 후, 카카오톡으로 계좌정보를 보내며 페이백을 요구하였으나, ♠♠♠은 돌려줄 이유가 없다고 판단하고 이에 응하지 않은 사실이 있는데, 이 때 수사대상자㉠가 ♠♠♠에게 카카오톡으로 보낸 계좌정보는 ‘열체크 일용직 보수’ 2,320,000원을 수령한 수사대상자㉡의 계좌정보와 일치한다.

또한 참여작가 ♣♣♣, ♥♥♥은 “ [@@@@] 정기회원전은 사실상 동호회 회원들의 노력으로 개최·운영되었다.” 며, “전시운영과 관련하여 방문객 열체크 및 명단작성, 관람객 응대, 시설 청소 등은 [@@@@] 회원인 참여작가들이 돌아가면서 당번을 맡아 수행하였고, 이 역할을 위해 추가적으로 △△△△△ △△△△에서 보낸 인력은 없었다.” 고 진술하였다.

따라서 수사대상자㉠, ㉡는 ‘열체크 일용직 보수’에 대한 집행자료를 허위로 작성하여 예술위에 보고하였고, 이를 근거로 보조금 2,320,000원을 부당하게 청구한 의혹이 있다.

위 사항들을 종합해 볼 때, 수사대상자㉠, ㉡는 공모하여, 보조금을 편취할 목적으로 ‘예술교육 재료비’, ‘열체크 일용직 보수’에 대한 집행자료를 임의로 위조·변조 또는 허위로 작성하여 보고함으로써 예술위를 기망하고, 이를 근거로 보조금을 부당하게 청구한 의혹이 상당함으로 「보조금법」 제22조, 제23조 위반 및 「형법」 제231조(사문서등의 위조·변조), 제347조(사기), 제355조(횡령·배임)의 범죄혐의가 있다.

[별표1] (' 20.5.29.) 간접보조사업 <○○○ ○○○ ○○○○○> 1차 교부신청서 - 보조금 집행예산

목	세목	산출근거	금액
인건비	일용임금	·전시장 관리요원 보수 100일*3시간*1일30,000원(주민)	3,000,000
운영비	일반수용비	·홍보물 디자인 사례비 (현수막, e-포스터, 엽서, 초대장 등*4회) 1,000,000*1식	1,000,000
		·인쇄물 초대장 및 행사 안내장 50,000원*5회 250,000원 전시 그림엽서 250,000원*5회 1,250,000원 신문홍보비 3회 이상 500,000원	2,000,000
		·액자비 400,000원*5회 2,000,000원*1식	2,000,000
		현수막 60,000원*20개 1,200,000원 배너 100,000원*2개 200,000원 1,400,000원*1식	1,400,000
		·에듀케이터 사례비 예술교육 34회 50,000원(60분)*20회*1명 1,000,000원 100,000원(120분)*7회*2명 1,400,000원	2,400,000
		·회계검사수수료	600,000
		·기획인력 보수 총괄기획 4개월*2,000,000원 8,000,000원 홍보기획 2개월*2,000,000원 4,000,000원 기획 보조 사례비 1,500,000원*2개월 3,000,000원	15,000,000
		·참여 작가 사례비 개인전 1,500,000*1명 1,500,000원 단체전 500,000원*6명 3,000,000원	4,500,000
		·레지던시 작가비 1,500,000원* 5개월 최저생계비 1,100,000원*5달 5,500,000원 재료비 400,000원*5달 2,000,000원	7,500,000
		·워크숍 강사비 300,000원*3회	900,000
		·커뮤니케이터 사례비 교육 동원관리 50,000원*4명*3개월 600,000원 행사지원, 문제조정 100,000*5개월 500,000원	1,100,000
		·아카이빙 미술관 광고제작비 1,000,000원 *1식	1,000,000
	임차료	·노트북 200,000원*6개월 1,200,000원 *1식	1,200,000
여비	국내여비	·마을주민 선진지 견학 버스 대여, 입장료, 식사, 간식 등 3,000,000원*1식	3,000,000
		·조합원 역량 강화 체험교육 교통비 250,000원 입장료 및 식대 250,000원	500,000
업무추진비	사업추진비	·행사 및 회의 간담회비 사업 시작, 종료 마을회의 간담회 20,000원*8명*2회 320,000원 전시종료 후 평가간담회 20,000원*5명*5회 500,000원 사업 추진 기획 회의 및 현장방문 230,000원	1,050,000
		·마을 교육 및 워크숍 간식비 37회(예술교육 34회+ 워크숍 3회)*50,000원	1,850,000
총계			50,000,000

[별표2] (' 20.12.9.) 간접보조사업 <○○○ ○○○ ○○○○○> 2차 교부신청서 - 보조금 집행예산

목	세 목	산출근거	금액	
인건비	일용임금	·전시장 관리요원 일용직 보수 100일*3시간*1일30,000원(주민) 3,000,000 열체크 일용직 보수 29일*4만원 2,320,000	5,320,000	
운영비	일반수용비	·홍보물 디자인 사례비 (현수막, e-포스터, 엽서, 초대장 등*4회) 1,000,000*1식	1,000,000	
		·인쇄물 초대장 및 행사 안내장 50,000원*5회 250,000 전시 그림엽서 250,000원*5회 1,250,000 신문홍보비 2회 이상 500,000	2,000,000	
		·예술교육 재료비 23회*15명*6,368원	2,196,960	
		액자비 5회 * 400,010원	2,000,050	
		현수막 60,000원*20개 1,200,000 배너 100,000원*2개 200,000 1,400,000원*1식	1,400,000	
		·에듀케이터 사례비 예술교육 34회 50,000원(60분)*13회*1명 650,000 100,000원(120분)*10회*2명 2,000,000	2,650,000	
		·회계감사수수료 520,000	520,000	
		·기획인력 보수 총괄기획 4개월*2,000,000원 8,000,000 홍보기획 2개월*2,000,000원 4,000,000 기획 보조 사례비 1,500,000원*2개월 3,000,000	15,000,000	
		·참여 작가 사례비 개인전 1,500,000*1명 1,500,000 단체전 500,000원*5명 2,500,000	4,000,000	
		· 레지던시 작가비 1,500,000원* 5개월 최저생계비 1,100,000원*5달 5,500,000 재료비 400,000원*5달 2,000,000	7,500,000	
		· 워크숍 강사비 300,000원*2회	600,000	
		· 커뮤니케이터 사례비 행사지원, 문제조정 100,000*4개월 400,000	400,000	
		· 아카이빙 미술관 광고제작비 2,000,000원 *1식	2,000,000	
		임차료	·노트북 200,000원*6개월 1,200,000원 *1식	1,200,000
		여비	국내여비	회의참석
업무추진비	사업추진비	·행사 및 회의 간담회비 사업 시작, 종료 마을회의 간담회 20,000원*8명*2회 300,000원 전시종료 후 평가간담회 327,990원 사업 추진 기획 회의 및 현장방문 220,400원	848,390	
		·마을 교육 및 워크숍 간식비 25회*50,000원	1,250,000	
총계			50,000,000	